

1500958-29.2020.8.26.0189

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: GLARISTON RESENDE

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... respondeu anteriormente pelo delito tráfico de drogas. Trabalha atualmente como operador de máquinas, percebendo uma renda de R\$ 2.500,00 a R\$ 2.800,00 por mês.

Não foi preso por falso testemunho. Foi preso por tráfico.

Por fim, o corréu EDIPO JUNIOR DE SOUZA DUARTE, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Mencionou que sempre quis falar a verdade. Não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

1ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandópolis - SP - cep 15610-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500958-29.2020.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500958-29.2020.8.26.0189

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGER CAVALCANTI DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLARISTON RESENDE

Vistos.

ROGER CAVALCANTE DA SILVA, JORGE HENRIQUE GEROMEL e EDIPO JUNIOR DE SOUZA DUARTE, qualificados, respectivamente, na fl(s). 151, 133 e 113, foram denunciados perante este Juízo como incurso no art. 342, §1º, do Código Penal. Consta da denúncia (fls. 160/163) que no dia 27 de setembro de 2017, por volta das 16h45min, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis/SP, localizada na Avenida Raul Gonçalves Junior, nº 850, Edifício do Fórum, Jardim Santa Rita, nesta cidade e comarca, os réus fizeram afirmações falsas como testemunhas (compromissadas) arroladas e ouvidas nos autos do processo criminal de número 0002926-13.2016.8.26.0189, da 1ª Vara Criminal local, no qual Pablo Henrique Oliveira Flores estava sendo acusado da prática de crimes de roubo e corrupção de menores. Segundo a denúncia, nos autos do processo de número 0002926-13.2016.8.26.0189, da 1ª Vara Criminal local, Pablo Henrique Oliveira Flores estava sendo processado pelo cometimento de crimes de roubo e corrupção de menores (artigos 157, §2º, incisos I e II, do CP, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90) por ações ocorridas em 17 de junho de 2016, por volta das 21h45min, no município de Meridiano/SP, vizinho da cidade e comarca de Fernandópolis/SP, conforme termos da denúncia de fl. 11-13. Os denunciados foram arrolados como testemunhas de defesa

(vide fl. 23) e, ouvidos sobre os fatos em audiência de instrução, com o intuito criminoso de falseamento da verdade na busca de criarem álibi para inocentar Pablo Henrique dos crimes a ele imputados, afirmaram, em síntese, que estiveram na companhia do então réu Pablo no dia 17 de junho de 2016, a partir das 09 horas até pelo menos 11hs, tudo a criar quadro probatório favorável a Pablo (e incompatível com as imputações), conforme laudo de degravações das declarações acostado a fl. 87-94. Edpo Junior de Souza Duarte, ouvido a fl. 87-89, afirmou, em suma, "(...) na data que está constando (dia 17 de junho de 2016), Pablo estava trabalhando no serviço dele (...) em evento na Galeria Triller, em Fernandópolis (...). Que Pablo estava na minha companhia (Edpo) e que chegaram por volta das 09h30 vindo da cidade vizinha de Jales/SP. Que Pablo apresentou o show por volta das 11hs (...) Que ficou com Pablo das 09h30 até às 05hs". Questionado durante seu depoimento várias vezes sobre a data, o denunciado Edpo ratificou e reafirmou, com certeza, que no dia indicado (17.06.2016) esteve a companhia de Pablo, não havendo falar-se em confusão. Jorge Henrique Geromel, ouvido à fl. 89-91, afirmou que "(...) Pablo esteve em sua casa desde o dia 14 (14/07/2016). Na data dos fatos (17/06/2016), Ed Luiz passou na casa do declarante para pegá-los; que durante todo o momento desde antes das 09h30 Pablo esteve com o declarante até por volta das 11hs, hora da apresentação dele (Pablo)". Questionado durante seu depoimento sobre a data, o denunciado Jorge disse recordar-se bem, pois foi em uma sexta-feira (efetivo dia da semana que Pablo cometeu os crimes) e que quando ocorriam shows nas sextas-feiras, Pablo dirigia-se até sua casa (na cidade vizinha de Jales/SP) já na quarta-feira (anterior), reafirmando certeza em relação à data, conforme fl. 91, não havendo falar-se em confusão. Roger Cavalcante da Silva, ouvido à fl. 92-94, declarou que "Pablo esteve com o declarante no dia 17.06 (de 2016). Estavam juntos na casa do denunciado Jorge e entre 09hs e 09h30 o DJ Ed Mix passou para pegá-los por volta das 09hs e rumaram para a galeria Triller, onde Pablo cantaria. O evento teve como cantor principal "Capela" Pablo se apresentou naquele dia por volta das 11h20. Permaneceram juntos (na galeria Triller) até por volta das 02hs ou 03hs. No dia 17/06 (de 2016) foi o dia que Pablo se apresentou. Pablo, o declarante, Jorge e Ed vieram de Jales por volta das 09h30". Questionado várias vezes durante seu depoimento, o denunciado Roger reafirmou ter estado na companhia de Pablo em 17 de junho de 2016, no horário dos crimes, não havendo falar-se em confusão. Ocorreu que as versões (afirmações falsas) dos denunciados foram afastadas pelas demais provas produzidas no processo 0002926-13.2016.8.26.0189, da 1ª Vara Criminal local, em especial testemunho de Beatriz, que reconheceu Pablo com extrema segurança (inclusive dizendo que ele ostentava tatuagem semelhante a uma flor em uma das mãos, característica relativamente aparente na fotografia do Banner de fl. 120) como um dos assaltantes nas duas fases em que ouvida, e constatação feita pelo investigador Carlos Alberto Dutra, que em contato com o organizador dos eventos indicados à época pelos denunciados, disse ter sido por ele informado de que "se o nome do MC não constou no Banner foi porque ele não se apresentou no evento" (vide documento de fl. 27). Ademais, em análise aos "Banners" juntados a fl. 120 e 121, verifica-se que o "MC Dubhai" consta com apresentações marcadas para 18 de abril (sábado) e 23 de abril (sábado), não havendo qualquer referência a ele em 17 de abril de 2016 (sexta-feira), data do crime e que houve apresentação do "MC Kapela" e outros na "Galeria Triller". O então réu foi condenado nas duas instâncias, conforme r. sentença lançada em 12.04.2018, acostada a fls. 28-43 destes autos, e v. Acórdão juntado nesta data, extraído dos autos 0002926-13.2016.8.26.0189. Os crimes foram cometidos com intuito de produzir prova destinada a produzir efeito no processo em que Pablo respondia.

A denúncia foi recebida em 23/08/2021 (fl(s). 203/204). Os réus foram citados a fl(s). 256 (Edipo), 259 (Jorge), comparecendo espontaneamente Roger ao feito, e apresentaram defesas prévias à(a) fl(s). 211/212 e 272/273 (Roger), 282/283 (Jorge e Edipo).

Na instrução do feito, foram ouvidas duas testemunha(s) de acusação, uma testemunha de Defesa, interrogando-se, ao final, os réus.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. Alegações finais do Ministério Público pela procedência do pedido, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Fixação da pena no mínimo legal, com o aumento do §1º do art. 342 do CP. Fixação do regime inicial aberto, podendo haver a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Alegações finais da Defesa dos corréus JORGE e ÉDIPO a fls. 366/375, pela improcedência da ação, absolvendo-se o réu com fulcro no art. 386, I, III ou VII, do Código de Processo Penal. Alegações finais da Defesa dos corréus ROGER a fls. 381/389, pela improcedência da ação, absolvendo-se o réu com fulcro no art. 386, II, III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou, em caso de condenação, a fixação da pena no patamar mínimo legal, diminuindo-a em razão da menoridade relativa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.
Decido.

A materialidade do delito de falso testemunho ficou comprovada pela prova oral produzida em Juízo.

Atribui-se aos acusados o fato que configuraria falso testemunho, consistente em terem, em seus depoimentos judiciais, prestados no Proc. nº. 0002926-13.2016.8.26.0189, falado que o então réu Pablo Henrique passou todo o período da ocorrência do roubo cometido em suas companhias, criando-se, assim, alibi impediante de ter Pablo sido o autor do delito de roubo.

Nestes autos, quanto à autoria, o réu JORGE HENRIQUE GEROMEL, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Disse que aprofundou a investigação dos fatos. Acreditavam que estavam certos na data, porém o ocorrido foi no dia 18. Foram influenciados pelo duelo da 17. Tudo que falou no referido processo criminal, ocorreu no dia 18. Apenas errou a data. Não tinha intenção de falso testemunho. Já respondeu por posse de drogas para o consumo próprio. Trabalha com desmanche de automóveis, percebendo uma renda mensal de R\$ 1.800,00, por mês. Conhece Pablo, conhecendo-o pelo Roger. Depois, conheceram-se mais por conta de shows. MC canta, e DJ toca. MC Dubai conhece, não conhecendo DJ Dubai. Já trabalhou com MC Dubai em festas. Fazia filmagens. Não estava junto na sexta-feira. Estava com ele no sábado. Acreditava que estavam falando à verdade. Depois viram que o que falavam ocorreu dia 18. O duelo da 17 ocorreu dia 18. O duelo dá contrato, clipe, shows, para o vencedor. Dia 18/06, foi para Galeria Triller por volta das 21:30 horas, e passavam o som e faziam muitas coisas. Não se recorda quando foram embora. Pablo é conhecido por MC Dubai. MC Dubai está no banner do duelo do dia 18. Confundiram as datas. Não teve intenção de prestar falso testemunho. Depois que conversaram certinho, encontraram o erro da data. Quem fazia o banner era DJ Ed.

Já o corréu ROGER CAVALCANTE DA SILVA, em seu interrogatório judicial, fez uso ao direito ao silêncio. Falou que já respondeu anteriormente pelo delito tráfico de drogas. Trabalha atualmente como operador de máquinas, percebendo uma renda de R\$ 2.500,00 a R\$ 2.800,00 por mês. Não foi preso por falso testemunho. Foi preso por tráfico.

Por fim, o corréu ÉDIPO JUNIOR DE SOUZA DUARTE, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Mencionou que sempre quis falar a verdade. Não mentiram. Tudo o que alegaram é a verdade, porém equivocaram a data. Depois olharam o banner com mais cautela, e viu que o Duelo 17 ocorreu dia 18, o que trouxe confusão. Tudo realmente aconteceu, porém no dia 18. Banner era dividido no meio, e tinham eventos dia 17 e dia 18. Trabalha como designer gráfico e atua como DJ, percebendo uma renda mensal de R\$ 2.000,00. Nunca respondeu por processos criminais. Já pagou pelo que respondeu tempos atrás. Os fatos chegaram a este ponto, pelo fato de o policial

ter ligado para Alan. Alan não conhecia o nome Pablo Henrique. Se o policial conhecesse o nome artístico, ele teria sabido. Alan não tinha conhecimento do Pablo. Dubai já tinha se apresentado na Galeria Triller, porém Alan o conhecia como Dubai e não como Pablo. Era amigo de Pablo, trabalharam muitas vezes juntos. Estava com Pablo dia 18. Sabe a data, por ter olhado a data no banner. Equivocaram-se na data, em razão do duelo 17 ter ocorrido no dia 18. Não afirmou estar com Pablo na sexta-feira. Confirma o que disse em seu depoimento. Não sabia o certo se era dia 17 ou dia 18. Ninguém lhe pediu para mentir em Juízo naquele processo. Descobriu isso, quando viu o banner. O duelo da 17, daria uma premiação para o vencedor. O MC Dubai participou dia 18, somente. O depoente se apresentou dia 17 e 18. Dia 17, foi sozinho à Fernandópolis. No dia 18, por volta das 21:00 horas, passou na casa de Jorge, pegando Jorge, Roger e Dubai, indo à galeria.

Observe que a defesa dos requerido além de não terem sido firme e coerente, não encontrou respaldo no contexto probatório acostado aos autos.

A testemunha e Policial Civil CARLOS ALBERTO DE SOUZA DUTRA narrou que não está muito por dentro do falso testemunho. Fez relatório informando o Juízo, nesta questão. Na época, ligou para Alan, que disse que se o nome de Pablo não estivesse no banner, ele não estaria no evento. Foi preso pela PM, no trevo de Meridiano. Deram apoio logístico para a PM, para tentar localizar pessoas. Lembra-se que chegou a pegar o banner, na galeria Triller, e fez contato com Alan, e este lhe falou que não conhecia Pablo, e se o nome dele não estivesse no banner, não estaria na festa. Pegou o banner na mão, e constatou que o nome dele não constava. Acredita que o banner era colorido. Não estava escrito DJ Dubai. Não sabe se estava escrito Edipo. Não se recorda se a foto de Pablo estava no banner. Falou com Alan por telefone. Não conhecia o nome artístico de Pablo. Depois que veio saber que era DJ Dubai. Alan falou que não conhecia Pablo. Falou a ele se conhecia Dubai, não sabendo se era DJ ou MC.

A testemunha de Defesa ALAN SPERANDIO MARQUES disse que era organizador do evento, e ficava na portaria do evento inteiro. As pessoas usam somente nome artístico. Conhece MC Dubai. Conhece a pessoa de Pablo Henrique de Oliveira Flores. Não sabe se Pablo é MC Dubai. Não sabe o nome verdadeiros dos artistas. Não tinham intimidade. Conheciam-se de eventos. O nome MC Dubai não constava no banner no evento do dia 17. O nome dele constou no evento do dia 18. Ele não cantou no dia 17, se tivesse cantado, estaria o nome dele impresso no banner. Não sabe se Pablo realizou encontro com alguém. O policial, ao ligar para o depoente, perguntou-lhe sobre Pablo Henrique, quando falou que desconhecia. Ele não falou MC Dubai. Em momento algum, ele citou o nome artístico. Edipo foi contratado para tocar a festa inteira. No dia 18, havendo um evento Duelo da 17, que não era do depoente. Neste banner constava a foto do MC Dubai. Duelo da 17, era um duelo de funk, e o vencedor ganha um prêmio.

Conforme vimos acima, agora que já infrutífera a ação de beneficiar o então réu Pablo Henrique, pretendem os agora réus dizerem que não tinham intenção de darem falso testemunho, e que teriam somente se equivocado em relação à data em seus depoimentos anteriores, o que me parece pouco crível.

Pouco crível, pois, se observadas as degravações de fls. 87/94, percebe-se que o Magistrado que conduzia a audiência em que ocorreu o falso testemunho, pacientemente, perguntava aos corréus se tinham certeza da data dos fatos que narravam e, mais, bem como o que os faziam crer que os fatos por eles narrados realmente ocorreram naquela data, sendo que todos foram uníssonos e firmes em responderem a estas perguntas, não se podendo, agora, meramente falarem que erraram a data.

EDIPO teve a coragem de falar naquela ocasião, para se livrar as incômodas perguntas do magistrado, acima referidas, que "então, lembro de todas as datas de

show eu lembro, que nós se apresentou".

JORGE, inclusive reafirma que os fatos, que ele estava narrando, os quais beneficiariam Pablo Henrique, aconteceram na sexta-feira mesmo, vejamos: "Porque já tava marcado, foi numa sexta-feira. Quando tinha show na sexta-feira, na quarta-feira já tava em casa".

Igualmente, ROGER, reafirma que os fatos ocorreram em uma sexta-feira, vejamos: "Então. Estava acusando de ter roubado né. Mas só que ele tava com nós dois dias antes do show, quarta-feira, quinta. Aí nós fica todo no Jorge, que vai entrar também."

Tratam-se, pois, do crime do art. 342, §1º, do Código Penal.

Passo à dosagem das penas.

Para o corréu ÉDIPO JUNIO SOUZA DUARTE, pode ser aplicada a pena mínima de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, já que o(a) acusado(a) é primário(a) e as circunstâncias judiciais do art. 59 do C.P. lhe são favoráveis.

Considerando que o falso foi cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, aumento a pena em 1/6, passando-a para 02 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias multa.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, considerando a quantidade de pena imposta e os bons antecedentes do réu.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de dados que permitam fixá-lo acima deste patamar.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do par. 2º, do citado dispositivo legal, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária consistente no pagamento de 02 salários mínimos à instituição beneficente (com destinação social), a ser indicada pelo juízo da execução.

Poderá recorrer em liberdade, na medida em que assim se encontra respondendo ao processo.

Para o corréu JORGE HENRIQUE GEROMEL, pode ser aplicada a pena mínima de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, já que o(a) acusado(a) é primário(a) e as circunstâncias judiciais do art. 59 do C.P. lhe são favoráveis.

É certo que o réu tem contra si condenações para o delito do art. 28 da Lei nº. 11.343/06, posse de drogas para o consumo próprio, porém estas condenações anteriores não podem ser consideradas para a majoração da pena aqui imposta, por não ser proporcional ao ordenamento jurídico. Isso, pois nos termos já decidido pelo STJ:

"Cabe ressaltar que as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o artigo 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade." (HC 453.437/SP, j. 04/10/2018)

Considerando que o falso foi cometido com o fim de obter prova destinada a produzir

efeito em processo penal, aumento a pena em 1/6, passando-a para 02 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias multa.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, considerando a quantidade de pena imposta e os bons antecedentes do réu.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de dados que permitam fixá-lo acima deste patamar.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do par. 2º, do citado dispositivo legal, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária consistente no pagamento de 02 salários mínimos à instituição beneficente (com destinação social), a ser indicada pelo juízo da execução.

Poderá recorrer em liberdade, na medida em que assim se encontra respondendo ao processo.

Para o corréu ROGER CAVALCANTE DA SILVA, pode ser aplicada a pena mínima de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, já que o(a) acusado(a) é primário(a) e as circunstâncias judiciais do art. 59 do C.P. lhe são favoráveis.

Considerando que o falso foi cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, aumento a pena em 1/6, passando-a para 02 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias multa.

Lembro que não há que se falar em menoridade relativa, eis que este réu, na data dos fatos, já tinha 21 anos completos.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, considerando a quantidade de pena imposta e os bons antecedentes do réu.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de dados que permitam fixá-lo acima deste patamar.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do par. 2º, do citado dispositivo legal, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária consistente no pagamento de 02 salários mínimos à instituição beneficente (com destinação social), a ser indicada pelo juízo da execução.

Poderá recorrer em liberdade, na medida em que assim se encontra respondendo ao processo.

Ante o exposto, julgo procedente a ação, para condenar ROGER CAVALCANTE DA SILVA, qualificado(a) nos autos, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme acima exposto, e ao pagamento de 11 dias-multa, como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal; e para condenar JORGE HENRIQUE GEROMEL, qualificado(a) nos autos, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme acima exposto, e ao pagamento de 11 dias-multa, como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal; e para condenar EDIPO JUNIOR DE SOUZA DUARTE, qualificado(a) nos autos, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme acima exposto, e ao pagamento de 11 dias-multa, como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal

Custas pelo(a) réu(ré).

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, servindo cópia do presente como ofício; b) oficie-se ao IIRGD comunicando-o da prolação da sentença retro.

Sendo o(a) defensor(a) dativo(a), certifiquem-se os honorários conforme o Convênio Defensoria/OAB.

P. R. I.

Fernandópolis, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA